建立法律关系的意图

Intention to Create Legal Relations | 约定何时具有法律效力？

你与朋友约好下午三点在咖啡馆见面。朋友迟到了。虽然双方有约定，但通常不能因等待而提出违约请求。再看咖啡馆答应在三点交付付费订购的餐食：这种商业情境通常显示双方承担法律义务。

本指南面向没有法律基础的英语专业学生，介绍英格兰与威尔士合同法。主要判例涉及家庭安排；另一个对照案例说明，家庭成员也能订立具有约束力的合同。

1 达成合意，不等于完成所有检查

Intention to create legal relations 通常译为“建立法律关系的意图”，讨论约定是否打算具有法律约束力。Legally binding 表示法律承认有关义务，违反义务可能产生法律救济。

认真许下允诺，或约好精确时间，不会自动产生这种意图。分析时分开问：双方是否达成合意？是否打算承担法律义务？是否有 consideration（对价），即法律认可的交换回报？

这些不是合同成立的全部问题。条款是否足够明确，以及是否须满足特定形式要求，也可能重要。不要把一项要求的满足，当成所有要求都已满足。

2 客观分析，不只是猜内心

法院结合言语、行为与周围情境进行 objective assessment（客观判断）。应问：合理的人处于这种情境，会怎样理解约定？一方没有表达的内心想法，或事后说自己不想受约束，不会单独决定结果。

情境	通常的分析起点
普通社交或家庭安排	通常依靠友谊、亲情与信任，不以法律执行为基础。
商业协议	通常推定双方打算赋予协议法律效力，但相反证据可能改变结论。

Presumption（推定）是分析起点，不是最终答案。Rebut a presumption 指用证据反驳推定。亲属身份不妨碍商业交易；涉及钱，也不会使每一项家庭允诺都成为合同。

Balfour：家庭生活费安排

Balfour v Balfour [1919] 2 KB 571
英国上诉法院

3 允诺作出时的情境

Balfour 先生在锡兰工作，即今天的斯里兰卡。休假时，他与妻子来到英格兰。丈夫返回工作地时，妻子因医生建议留在英格兰。丈夫允诺每月提供30英镑生活费。

允诺作出时，两人的关系仍然和睦。这是暂时分开居住期间的家庭安排，并不是因婚姻破裂而谈判的分居协议。后来关系恶化，妻子试图将生活费允诺作为合同义务执行。

4 谁胜诉？相关理由是什么？

结果：丈夫的上诉成功，妻子不能将这项允诺作为合同执行。Atkin 法官认为，它是普通家庭谅解，双方并未打算让它产生合同上的法律后果。

几位法官的理由并不完全相同，案件也讨论了对价问题。本主题的关键是：即使存在允诺，或有其他情境下可能构成对价的交换，仍然可能缺乏建立法律关系的意图。

5 先确定约定形成的时间

时间	为什么重要？
生活费允诺作出时	夫妻关系和睦，因暂时分开而安排日常支持。
后来发生争议时	关系破裂，不会自动把原来的家庭谅解追溯变成合同。

分析任何案例，都要先找 alleged contract（所主张的合同）何时形成。后续事件可能帮助理解早先安排，但后来希望起诉，不会凭空补上形成时缺少的法律意图。

6 不要把结论扩大到所有家庭权利

本案涉及通过合同法执行这项具体允诺。它不表示夫妻永远不能订立合同，也不表示配偶在家庭法上不可能拥有其他权利。

Allowance 是定期提供的生活费或补助；maintenance 指经济供养。这些词说明款项的用途，并不单独决定权利来自合同还是其他法律依据。

应当问：双方是在亲情与信任基础上安排家庭支持，还是客观上确定具有法律效力的义务？第4页的对照案例说明情境如何改变分析。

Jones：母亲取得房屋占有

Jones v Padavatton [1969] 1 WLR 328
英国上诉法院 | 判决作于1968年

7 为法律学习提供支持

Jones 女士鼓励成年女儿放弃华盛顿的工作，到英格兰学习成为 barrister，并允诺经济支持。后来，母亲以自己的名义购买伦敦房屋：女儿可以居住，并用出租收入维持生活。一些重要细节没有明确约定。

关系恶化后，母亲请求收回房屋占有。女儿则主张存在合同，使她有权继续居住。

8 结果相同，司法理由不同

结果：母亲上诉成功，获得房屋占有令。几位法官并不是全部以同一种理由否定合同意图。

Danckwerts 与 Fenton Atkinson 法官认为，双方只是没有合同意图的家庭安排。Salmon 法官接受最初学习支持安排具有合同意图，但认为其合理期限已经届满；后来的住房安排并未给予女儿无限期居住的可执行权利。

女儿关于所支出费用的反请求仍须核算。母亲在占有问题上胜诉，并不表示全部金钱问题也已经解决。

9 读懂职业与诉讼词语

The Bar 指 barrister 这一职业群体。Barrister 通常译为“大律师”，这里是英国法律职业类别的名称，不是按年龄或能力大小区分。Reading for the Bar 指为取得相应资格进行学习及考试。

Possession claim（占有请求）是请求法院允许收回对房屋等财产的占有或控制，与请求支付欠款不同。Counterclaim（反请求）指被告在同一诉讼中向原告提出自己的请求。

10 意图、信赖与明确性

Reliance（信赖）指根据允诺采取行动，例如辞去工作。它可能是重要证据，但不会自动证明合同意图。Certainty（明确性）则问条款是否足够确定，使法院能够执行。

现代例子：家长说“你学习时我会帮助你”。应问支持内容、期限和情境是否显示法律承诺。再对照一份写明金额、期限与法律义务的签字协议。书面形式可以提供证据，但不是自动决定结果的开关。

对照案例与实际分析方法

11 Merritt：分居后的有效协议

在 Merritt v Merritt [1970] 1 WLR 1211 中，已经分居的夫妻作出书面安排：妻子清偿住房抵押贷款后，丈夫将房屋转为妻子单独所有。妻子还清贷款，丈夫却拒绝转移。

结果：妻子成功，丈夫的上诉被驳回。分居情境、明确条款及签字允诺显示法律约束力；妻子清偿贷款也提供了对价。这说明 Balfour 不适用于夫妻之间的每一项协议。

12 四步分析法

第一步：找允诺。确定所主张的义务及作出时间。
第二步：看情境。检查当时的关系与交易性质。
第三步：看证据。结合言语、行为、条款与法律效力意图。
第四步：写结论。说明是否有法律意图，再分别检查其他合同要求。

13 核心法律英语

英文术语	中文理解
Domestic / commercial	家庭生活的 / 商业的。
Rebut a presumption	用证据反驳最初的推定。
Objective assessment	结合外在言语、行为与情境进行判断。
Enforceable	可通过法律程序执行的。

14 检查你的理解

1. 认真作出的允诺，是否一定构成合同？
2. Balfour 的合同争议中，谁胜诉？
3. Jones 中，每位法官都否定最初安排的合同意图吗？
4. 夫妻是否可能订立具有法律约束力的合同？

参考答案：1. 不一定。2. 丈夫；他的上诉成功。3. 不是；Salmon 法官以不同理由支持占有结论。4. 可以，Merritt 是对照例子。仍须检查具体情境及其他合同要求。

资料来源：Balfour 判决节选；Jones 判决；Merritt 判决。商业情境的起点：英国法律委员会 DAO 研究文件第5.23段。

依据所提供的 Intention to Create Legal Relations - Contract Law 课程材料编写。事实与例子经简化，并补充必要限定，帮助初学者理解英格兰与威尔士合同法。